RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 278.498 PARANÁ

RELATOR	**: MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
RECTE.(S)	: DEIVID FRANCISCO GALINA
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ
RECDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM *HABEAS CORPUS*. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846, DE 2023. SENTENCIADO BENEFICIADO COM COMUTAÇÃO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E CORRETIVA DOS DOS ARTS. 3º E 4º DO DECRETO. PRECEDENTE DA SEGUNDA TURMA (RHC 260.120/PR). PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em *habeas corpus* interposto pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no *Habeas Corpus* nº 1.100.388/PR (e-doc. 28).

2. Consta dos autos que o Juízo da execução penal indeferiu pedido de comutação da pena com base no Decreto Presidencial nº 11.846, de 2023 (e-doc. 5).

3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B8E0-380E-FCC6-7605 e senha BE6B-6B4E-E474-DD72

agravo em execução interposto pela defesa (e-doc. 4).

4. Irresignada, a Defensoria Pública impetrou *habeas corpus* perante o STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 10). Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou ao ato ora recorrido.

5. Neste recurso em *habeas corpus*, a defesa sustenta a possibilidade de concessão de nova comutação de pena, com fundamento no Decreto nº 11.846/2023, mesmo após o recebimento do benefício por decretos anteriores. Alega que o art. 3º do decreto admite expressamente comutações sucessivas, enquanto o art. 4º disciplina hipótese distinta, relativa aos condenados ainda não beneficiados. Afirma que a interpretação isolada do art. 4º, adotada pelo STJ, esvazia o conteúdo do art. 3º e contraria os princípios da unidade normativa, da máxima efetividade e da concordância prática. Invoca o RHC nº 260.120/PR, no qual a Segunda Turma do STF reconheceu a possibilidade de comutações múltiplas mediante interpretação sistemática dos dispositivos. Sustenta que esse entendimento deve ser aplicado ao caso em observância à isonomia e à segurança jurídica. Aduz que a interpretação restritiva viola os princípios da legalidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e individualização da pena, além de contrariar a finalidade ressocializadora do benefício. Defende que eventual dúvida interpretativa deve ser resolvida em favor do condenado e afirma que o recorrente preenche os requisitos objetivos para a comutação

6. Requer a concessão da comutação da pena ao recorrente, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846, de 2023.

7. O Ministério Público do Estado do Paraná, em contrarrazões (e-doc. 52), e a Procuradoria-Geral da República, mediante parecer (e-doc. 63), opinam pelo não provimento do recurso.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B8E0-380E-FCC6-7605 e senha BE6B-6B4E-E474-DD72

É o relatório.

Decido.

8. A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de concessão de nova comutação de pena, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846, de 2023, a apenado que já tenha sido beneficiado por decretos presidenciais anteriores.

9. Até recentemente, prevalecia, considerados precedentes desta Suprema Corte, o entendimento de que o art. 4º do Decreto nº 11.846, de 2023, vedava a concessão de comutação a condenados anteriormente agraciados por decretos presidenciais pretéritos. Essa orientação foi reiterada em julgados das duas Turmas do Tribunal, nos quais se reconheceu que o benefício deveria restringir-se aos apenados que ainda não tivessem obtido comutação anterior, conforme se extrai, exemplificativamente, dos seguintes precedentes: RHC nº 254.420-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26/05/2025, p. 28/05/2025; RHC nº 257.767/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 13/06/2025, p. 16/06/2025; RHC nº 257.602/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/06/2025, p. 17/06/2025; e RHC nº 258.690/PR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 15/07/2025, p. 16/07/2025.

10. Ocorre que o tema foi reexaminado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC nº 260.120/PR (Rel. Min. Edson Fachin, Sessão Virtual de 26/09/2025 a 03/10/2025), ocasião em que, **por unanimidade, firmou-se orientação no sentido de admitir a concessão de comutações sucessivas, mediante interpretação sistemática e corretiva dos arts. 3º e 4º do referido decreto.** A decisão, fruto de amadurecimento interpretativo, representa evolução sobre o tema, ao superar a leitura meramente literal antes predominante e afirmar a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B8E0-380E-FCC6-7605 e senha BE6B-6B4E-E474-DD72

prevalência da interpretação *in bonam partem*, voltada à máxima efetividade do direito à comutação.

11. No julgamento, destacou-se que o art. 3º, § 2º, prevê expressamente a hipótese de nova comutação, ao dispor que ***"a pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido"***, ao passo que o art. 4º apenas regula a hipótese dos apenados que, embora preenchessem os requisitos dos decretos anteriores, não foram beneficiados à época.

12. O Ministro Edson Fachin, no voto condutor do acórdão, assentou:

> "Como se nota, o artigo 3º do Decreto não apenas prevê como também disciplina os critérios e forma de implementação de comutação múltipla; ao passo que o artigo 4º parece obstar tal hipótese, pois prevê que "Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023".
>
> À vista da verificada antinomia, o Tribunal de Origem e o STJ preferiram adotar interpretação que, analisando de forma mais centralizada o artigo 4º, proíbe a incidência de comutações sucessivas.
>
> Tal interpretação, contudo, a meu ver, mostra-se contrária a princípio basilar da hermenêutica jurídica, segundo o qual a lei não contém palavras inúteis (*verba cum effectu sunt accipienda*). Trata-se de princípio geral do direito plenamente aplicável ao caso concreto, consoante reiteradamente reconhecido pela jurisprudência desta Suprema Corte.
>
> **Com efeito, diante de duas interpretações possíveis - uma que preserva a eficácia de ambos os dispositivos (como fez o juízo de origem) e outra que esvazia por completo a**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B8E0-380E-FCC6-7605 e senha BE6B-6B4E-E474-DD72

> **disciplina do art. 3º (como entenderam TJPR e STJ) - deve prevalecer a interpretação que confira maior sistematicidade ao diploma normativo e assegure a máxima efetividade às disposições legais.**
>
> (...)
>
> Esse critério hermenêutico assume relevo ainda maior no caso presente, por tratar-se de Decreto Presidencial fundado em razões de política penitenciária, cuja natureza é essencialmente discricionária. Nessas hipóteses, a interpretação deve, tanto quanto possível, preservar a eficácia das palavras empregadas pelo Chefe do Poder Executivo, evitando soluções que conduzam ao esvaziamento de parte relevante do texto normativo.
>
> **Assim, situada essa premissa, considero inadequado afastar a possibilidade de comutações sucessivas com fundamento exclusivo no art. 4º do Decreto nº 11.846/2023, porquanto tal interpretação ignora a autorização expressa constante do art. 3º do mesmo diploma, que assegura "nova comutação" à "pessoa que teve a pena anteriormente comutada."**
>
> (...)
>
> Portanto, **a melhor interpretação dos arts. 3º e 4º do Decreto nº 11.846/2023 é aquela que autoriza a concessão de nova comutação às pessoas condenadas que já tiveram a pena comutada por Decretos anteriores, sem excluir a possibilidade de concessão do benefício às que, embora preenchessem os requisitos dos decretos antecedentes, não foram beneficiadas à época.** Trata-se da solução que melhor preserva a lógica do Decreto e assegura máxima efetividade ao instituto da comutação."
>
> (RHC nº 260.120/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/10/2025, p. 20/10/2025; grifos acrescidos).

13. Por ocasião do julgamento em questão, proferi voto, em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B8E0-380E-FCC6-7605 e senha BE6B-6B4E-E474-DD72

consonância com o entendimento do Relator, no qual consignei que, ***"considerando ser a concessão da comutação de pena política criminal e carcerária que visa atender a princípios humanitários e de individualização da pena, que se estendem à fase executória, entendo que, além de sistêmica e corretiva, sua leitura deve ser*** **in bona partem.** ***Portanto, deve prevalecer a interpretação mais benéfica ao reeducando na espécie"***.

14. Conforme ficou decido, o conflito aparente entre os dispositivos deve ser solucionado por meio da interpretação corretiva, em conformidade com a doutrina de Norberto Bobbio, de modo a harmonizar o decreto e preservar a eficácia de todas as suas disposições. A leitura sistemática evidencia que há duas espécies distintas de comutação: ***(i)*** **a sucessiva, disciplinada no art. 3º, para quem já foi beneficiado; e** ***(ii)*** **aquela tratada no art. 4º, para quem ainda não havia obtido o benefício.**

15. A *ratio decidendi* adotada pela Segunda Turma aplica-se integralmente ao caso concreto, no qual o Juízo da execução interpretou o Decreto presidencial nº 11.846, de 2023, de forma a reconhecer o direito à nova comutação, ao passo que o Tribunal de origem e o STJ afastaram tal possibilidade com base em leitura literal e isolada do art. 4º, o que se mostra incompatível com a interpretação recentemente consolidada nesta Suprema Corte.

16. Diante disso, em observância ao entendimento do Colegiado, concluo que o art. 4º do Decreto nº 11.846, de 2023, não impede a concessão de nova comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores, **desde que atendidos os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos.**

17. Ante o exposto, **com fundamento nos arts. 192 e 312 do RISTF**,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B8E0-380E-FCC6-7605 e senha BE6B-6B4E-E474-DD72

dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para determinar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR reexamine, nos autos do processo nº 0004378-97.2013.8.16.0009, o pedido de comutação formulado com base no Decreto nº 11.846, de 2023, afastado, para esse fim, o fundamento de que a concessão de benefício por decretos anteriores impediria nova comutação.

Comunique-se, **com urgência,** ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Publique-se.

Brasília, 20 de outubro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B8E0-380E-FCC6-7605 e senha BE6B-6B4E-E474-DD72